



Nr. 285 Kabinettsitzung vom 26. Mai 1922, 17 Uhr im Reichstagsgebäude.

R 43 I/1376 , Bl. 302 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Rathenau, Köster, Hermes, Schmidt, Brauns, Geßler, Radbruch, Giesberts, Groener; StS Hemmer, Brugger, Hirsch, Zapf, Fischer, Müller; MinDir. Meissner, Müller, von Schlieben, Hoffmann; MinR Wever, Kempner, Ritter, Ruppel; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: RegR Offermann.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. *Entwürfe a) eines Gesetzes über Grundlöhne und Vorstandswahl bei den Krankenkassen, b) eines Gesetzes über Versicherungspflicht in der Krankenversicherung. c) eines Gesetzes über Wochenhilfe, d) eines Gesetzes über Wochenfürsorge.*
2. *Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Bekanntmachung über Maßnahmen gegen Wohnungsmangel.*
3. *Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes über den Vertrag zwischen Deutschland und Dänemark, betreffend die Regelung der durch den Übergang der Staatshoheit in Nord-schleswig auf Dänemark entstandenen Fragen. [...]*
4. *Außerhalb der Tagesordnung: [Brotversorgung].*
5. *Außerhalb der Tagesordnung: [Parisverhandlungen des Reichsministers Hermes.]*
6. *Entwurf eines Gesetzes über den Ausschluß eines Teiles des Kieler Hafens aus dem Zollgebiet.*
7. *Entwurf einer Verordnung über Ernennung und Entlassung von Reichsbeamten.*
8. *Maßnahmen für Fälle eines Berliner Notstandes.*
9. *Entwurf eines Gesetzes über die Zwangsanleihe.*

1. Entwurf eines Gesetzes über Grundlöhne und Vorstandswahl bei den Krankenkassen, b) eines Gesetzes über Versicherungspflicht in der Krankenversicherung, c) eines Gesetzes über Wochenhilfe, d) eines Gesetzes über Wochenfürsorge.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu ¹.

2. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Bekanntmachung über Maßnahmen gegen Wohnungsmangel.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu und erteilte die Ermächtigung, daß die bestehenden Bestimmungen durch Notgesetz bis zum 31. März 1923 verlängert werden ².

3. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes über den Vertrag zwischen Deutschland und Dänemark, betreffend die Regelung der durch den Übergang der Staatshoheit in Nord-schleswig auf Dänemark entstandenen Fragen ³. [...]

4. Außerhalb der Tagesordnung: [Brotversorgung].

Ministerialdirektor Hoffmann verliest die auf Grund der Sitzung des Reichskabinetts am 24. Mai d. Js. hinsichtlich der Ausschließung der bessergestellten Kreise von der öffentlichen Brotversorgung neu in den Entwurf hineingearbeiteten Bestimmungen ⁴. Diese Bestimmungen lauten wie folgt: Ziff 21 § 30 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Versorgungsberechtigte sind nicht die Selbstversorger“. Dem § 30 Abs. 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: „Versorgungsberechtigt sind ferner nicht Personen, bei denen nach ihren eigenen oder nach den Einkommens- und Vermögensverhältnissen dessen, der verpflichtet ist, für ihren Unterhalt zu sorgen, ein Bedürfnis, Brot im Wege der öffentlichen Versorgung zu erhalten, nicht anerkannt werden kann. Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft erläßt im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen die näheren Bestimmungen.“

Ziffer 24 § 34 Abs. 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: „durch Ausgabe von Brotkarten oder durch Kundenlisten eine Verbrauchsregelung einzuführen, insbesondere Vorsorge dafür zu treffen, daß nichtversorgungsberechtigte Personen (§ 30 Abs. 2,3) von der Versorgung ausgeschlossen bleiben.“ In § 49 Abs. 1 wird hinter Nr. 2 folgende Nr. 2 a eingeschaltet: „wer, ohne versorgungsberechtigt zu sein, (§ 30 Abs. 2,3) die Versorgung in Anspruch nimmt, oder den von dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft zu § 30 Abs. 3 erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.“ Das Kabinett stimmte diesem zu ⁵.

¹ Die Entwürfe (R 43 I/2091, Bl. 95-110) gelangen am 26.5.21 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4371, Bd. 373), werden in 3. Lesung am 31.5.22 verabschiedet (RT Bd. 355, S. 7757 C) und am 9.6.1922 verkündet (RGBl. 1922 I, S.497). Die genannten Gesetzesnovellen waren infolge der zunehmenden Inflation notwendig geworden.

² Das Gesetz über Maßnahmen gegen den Wohnungsmangel vom 11. Mai 1920 (RGBl. 1920, S. 940) und damit auch die Bekanntmachung über Maßnahmen gegen den Wohnungsmangel vom 23.9.1918 (RGBl. 1918, S. 1140 ff.) waren am 30.6.22 abgelaufen. Wegen der anhaltenden Wohnungsnot war eine Verlängerung über diesen Termin hinaus notwendig (R 43 I/2342, Bl. 227-233); der Gesetzentwurf gelangt am 19.6.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4529, Bd. 374), wird hier in drei Lesungen am 26.6.1922 verabschiedet (RT Bd. 356, S. 8076) und am 28.6.1922 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 529).

³ Der Gesetzentwurf (R 43 I/385, Bl. 219-269) gelangt am 27.5.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4397, Bd. 373), wird hier in 3. Lesung am 31.5.1922 angenommen (RT Bd. 355, S. 7752) und am 1.6.1922 verkündet (RGBl. 1922 II, S. 141).

⁴ Zur Vorgeschichte siehe Dok. Nr. 282, P. 2.

⁵ Zur Weiterentwicklung des Gesetzes siehe Dok. Nr. 295.

5. Außerhalb der Tagesordnung: [Parisverhandlungen des Reichsministers Hermes.]

Reichskanzler Dr. *Wirth* macht davon Mitteilung, daß die Regierung beschlossen habe, durch eine Rückfrage in Paris (Telegramm an Herrn Staatssekretär Bergmann – siehe Anlage –) feststellen zu lassen, ob der Vereinbarung, die Minister Hermes mit Bradbury in Paris getroffen habe, noch ein Zusatz, enthaltend den Fall der sogenannten *force majeure* eingefügt werden könne⁶. Im Auswärtigen Ausschuß, der um 6 Uhr tagte, werde Minister Hermes über seine Pariser Verhandlungen kurz berichten. Nach Eingang der Pariser Antwort werde morgen das Kabinett zu noch zu bestimmender Stunde noch zusammentreten⁷.

6. Entwurf eines Gesetzes über den Ausschluß eines Teiles des Kieler Hafens aus dem Zollgebiet.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu⁸.

7. Entwurf einer Verordnung über Ernennung und Entlassung von Reichsbeamten.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu⁹.

8. Maßnahmen für Fälle eines Berliner Notstandes.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu¹⁰.

9. Entwurf eines Gesetzes über die Zwangsanleihe.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu mit der Ausnahme des vom Reichsrat beschlossenen § 33 a, der nicht aufgenommen werden soll¹¹.

⁶ Hermes hatte am 26.5.22 an die Deutsche Botschaft Paris für Bergmann telegraphiert: „Deutsche Regierung mit Eindämmung schwebender Schuld einverstanden, jedoch im einzelnen schwerste Bedenken gegen unbedingte Festlegung auf 31. März. Starke Gegenströmungen in Reichstagsparteien zu erwarten. Regierungskrise nicht ausgeschlossen. Man besorgt, daß bis zu der Zeit, wo wegen Gelingens der Außenanleihe Absenkung Preisniveaus eintritt, entgegengesetzte katastrophale Kursentwicklung kommen und sehr hohe Gehälter usw. verursachen kann, deren spätere Abdeckung auf keinem der vorgesehenen Wege möglich wäre. Im Hinblick auf Eingang viertletzten Absatzes der Repkonote vom 13. April [siehe Dok. Nr. 246 Anm. 4] erwarten Reichskanzler und Kabinettsmitglieder, daß es Euch möglich sein wird, Bradbury zu bewegen, etwa folgenden Zusatz als neuen Absatz hinter den Worten: „weiter entstehende Überschreitung“ [Text siehe Dok. Nr. 278 Anm. 1] anzunehmen und durchzusetzen: Doppelpunkt. Für den Fall, daß die deutsche Regierung durch eine als höhere Gewalt geltende Entwicklung der allgemeinen Verhältnisse verhindert werden sollte, diese Verpflichtungen vollständig zu erfüllen, so wird sie in ein erneutes Benehmen mit der Reparationskommission auf der Grundlage eintreten können, daß dem deutschen Volk keine unmögliche Aufgabe auferlegt werden soll. Stop. Ich bitte Sie um entsprechende Schritte und baldigsten Drahtbescheid. Für Reichskanzler dieser Zusatz besonders wichtig im Hinblick auf sein Gespräch mit Lloyd George in Genua, wo Reichskanzler ausdrücklich dargelegt hat, daß bei katastrophaler Entwicklung neue Lasten undurchführbar und unwirksam. Bitte dieses Gespräch zu verwerten.“ (R 43 I/1376, Bl. 327).

⁷ Siehe Dok. Nr. 286.

⁸ Der Entwurf (R 43 I/2416, Bl. 109 f.) gelangt am 7.7.1922 in den RT (RT-Drucks Nr. 4702, Bd. 374), wird dort in drei Lesungen am 14.7.22 verabschiedet und am 21.7.22 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 671).

⁹ Der Entwurf (R 43 I/1376, Bl. 398) enthält Ausführungsbestimmungen des Artikels 46 der RV und wird am 14.6.22 auf dem Verordnungsweg erlassen (RGBl. 1922 I, S. 577).

¹⁰ Zur Vorgeschichte siehe Dok. Nr. 207, P. 7; am 8.5.22 hatte der RIM eine mit sämtlichen Reichs- und nächstbeteiligten preußischen Ressorts erarbeitete Liste derjenigen Bediensteten, die im Falle eines Berliner Notstandes erreichbar sein müssen, überreicht und zugleich Überlegungen über die Durchführung angeknüpft (Schreiben vom 8.5.22 und Listen in R 43 I/2120, Bl. 139-141).

¹¹ Es handelt sich um das Gesetz zur Ausführung der in § 1 des Gesetzes über Änderungen im Finanzwesen gegebenen Rahmenbestimmung zur Auflegung einer Zwangsanleihe (siehe Dok. Nr. 205 Anm. 1). Der Gesetzentwurf (R 43 I/2393, Bl. 281-288) war am 5.5.22 im Kabinett beraten worden (siehe Dok. Nr. 261, P. 1) und gelangt am 30.5.1922 mit Änderungen des RR als

Doppelvorlage in den RT (RT-Drucks. Nr. 4430, Bd. 374). Er wird nach Abänderungen (Beschlüsse siehe RT-Drucks. Nr. 4859, Bd. 374) am 17.7.22 in dritter Lesung verabschiedet (RT Bd. 356, S. 8659) und am 20.7.22 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 601).

Zitierhinweis

Nr. 285 Kabinettsitzung vom 26. Mai 1922, 17 Uhr im Reichstagsgebäude. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 836–838 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D285>